Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

FuturMaster Service SaaS FM Cloud Services - Conditions Générales de fourniture de services

FuturMaster est l'éditeur et propriétaire de progiciels destinés à l'optimisation des processus de Supply Chain Planning.

FuturMaster a mis à la disposition du Client les informations lui permettant de prendre connaissance des différentes caractéristiques de son service SaaS FM Cloud Services décrit dans la présente Annexe B « Descriptif du Service FM Cloud Services », proposé par FuturMaster. FuturMaster a également fourni au Client, suite à la demande expresse de ce dernier, des informations techniques supplémentaires.

Dans ces circonstances, et après discussions, les Parties ont convenu de conclure le présent contrat afin de définir les conditions juridiques, financières et opérationnelles suivant lesquelles FuturMaster concède au Client un droit d'accès et d'utilisation à son service SaaS FM Cloud Services, et fournit les prestations de mise en place du service SAAS FM Cloud Services décrit dans l'annexe C « Modalités de Mise en Place du Service ».

Article 1 - Définitions

Tous les termes figurant en majuscule dans le présent Contrat auront la signification qui leur est donnée ci-après. Les termes non définis dans le présent Contrat auront la signification qui leur est donnée dans le MSA ou le Statement of Work :

« **Annexe** » : tout document annexe joint aux présentes conditions générales ou aux Conditions Particulières, ainsi que toute annexe dûment signée par chacune des Parties postérieurement à la Date Effective, se rapportant et faisant partie intégrante du Contrat.

« **Conditions Particulières** » : les conditions spécifiques annexées aux présentes conditions générales et qui font partie intégrante du Contrat. Les Conditions Particulières définissent notamment le Service SaaS fourni au Client, le nombre d'Utilisateurs autorisés, le Périmètre d'Utilisation, le montant de la redevance du Service SaaS, et toutes autres dispositions particulières convenues entre les Parties.

« **Contrat** » : l'ensemble formé par les présentes conditions générales de fourniture de services, les Conditions Particulières, et leurs Annexes ainsi que leurs avenants éventuels tels que conclus conformément à l'Article 15 ci-après.

« **Date Effective** » : la date de signature du présent Contrat.

« **Documentation** » : la documentation/manuel utilisateur et la documentation technique, en format électronique ou papier remise au Client décrivant les fonctionnalités et/ou les instructions d'utilisation standard du Service SaaS, ainsi que tout complément et/ou mise à jour et/ou toute partie de ladite documentation. Cette documentation sera notamment accessible directement depuis le Progiciel ou à première demande sera adressée par email.

« **Données Client** » : toutes les informations que le Client enregistre, utilise, et traite par le biais du Service SaaS, qui seront communiqués au Client ou auxquelles FuturMaster pourra avoir accès.

« **Informations Confidentielles** » : le contenu du Contrat, toute information concernant l'existence et le déroulement de la négociation du Contrat entre les Parties ainsi que toutes informations relatives à chacune des Parties qui ne sont généralement pas connues du public, qu'il s'agisse du Service SaaS et de ses éléments et composants, d'une technique, secret d'affaire ou autre (y compris, de manière non exhaustive, le savoir-faire et les informations relatives à la technologie, aux logiciels, aux formules, données, algorithmes, spécifications et aux prototypes, aux clients, aux plans d'affaires, aux activités de promotion et de marketing, aux financements et autres informations commerciales).

« **Infrastructure** » : désigne l'ensemble des matériels, systèmes d'exploitation, tout réseau de communication non compris dans les Prérequis Client nécessaires à la fourniture du Service.

« **Logiciel(s) Tiers** » : les logiciels édités et/ou commercialisés par des tiers, intégrés dans le Service SaaS ou non intégrés, et dont les conditions d'utilisation et de garantie sont définies par leurs éditeurs respectifs.

« **Maintenance / Support** » : les services de maintenance décrits dans l'Annexe B « Descriptif du service FM Cloud Services ».

« **Matériel** » désigne l'ensemble des équipements, systèmes d'exploitation, tout réseau de communication appartenant au Client nécessaire à l'utilisation du Service SaaS, tel qu'identifié dans l'annexe D « Prérequis Client ».

« **Mises à Jour** » : toute nouvelle version, correction ou patch temporaire du Service SaaS fournie, si elle est disponible, par FuturMaster à ses clients bénéficiant de la Maintenance. Les Mises à Jour ne comprennent pas les produits, éléments et/ou

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

modules qui sont commercialisés séparément par FuturMaster pour une utilisation complémentaire spécifique.

« **Modalités de Mise en Place du Service SaaS** » : les services professionnels, tels que les services d'installation de paramétrage, et/ou de consulting, relatifs au Service SaaS et fournis par FuturMaster, tels que décrits en Annexe C au présent Contrat.

« **Périmètre d'Utilisation** » : l'étendue des droits d'utilisation du Service SaaS concédé au Client, telle qu'identifiée dans les Conditions Particulières, et limitée par le nombre d'Utilisateurs autorisés en accès simultanés, et le Territoire au sein duquel ces accès simultanés peuvent être utilisés par le Client ou ces Sociétés Affiliées.

« **Période Initiale** » : désigne la durée du Contrat avant sa première reconduction.

« **Période de Maintenance Planifiée** » : désigne le temps utilisé par FuturMaster pour l'administration et l'évolution de l'Infrastructure. Chaque période de Maintenance fera l'objet d'une communication de la part de FuturMaster entre 5 jours ouvrés à l'avance et à minima 1h avant toute maintenance urgente pour laquelle une communication préalable ne pourrait être réalisée.

« **Progiciel** » : la version standard du progiciel FUTURMASTER et faisant partie du Service SaaS sous sa seule version exécutable – code objet, tel que décrit en Annexe C, sa Documentation, ses Mises à Jour, et toutes leurs copies, adaptations et modifications, en ce inclus toute partie de chacun de ces éléments, dont un droit d'utilisation est concédé au Client en code objet dans le cadre du Service SaaS.

« **Redevance de Service/d'Abonnement** » : la redevance devant être payée par le Client conformément à l'Article 7 ci-après, en contrepartie du droit d'accès et d'utilisation du Service SaaS, telle que définie dans les Conditions Particulières.

« Service SaaS » désigne l'accès Progiciel accessible dans le FM Cloud Services fournie par FuturMaster en mode hébergé, tel que décrit en Annexe B « Descriptif du service FM Cloud Services ». Ce Service SaaS inclut l'utilisation du Progiciel, de son hébergement, de sa Maintenance et de ses Mises à Jour.

« **Société Affiliée** » : toute société qui, à ce jour ou ultérieurement (i) contrôle l'une des Parties, ou (ii) est contrôlée par l'une des Parties, ou (iii) est également contrôlée par toute société visée au (i) ci-dessus. "Contrôler" une société signifie posséder, directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent (50 %) des actions ou des parts de ladite société ou la majorité des droits de vote. La société qui ne satisfait plus aux conditions de la présente définition cesse de plein droit d'être considérée comme une Société Affiliée de l'une des Parties.

« **Site** » : les lieux identifiés d'une même entité juridique où sont installés des ordinateurs devant utiliser le Service SaaS.

« **Temps d'Indisponibilité mensuel du service (TIS)** » : désigne la somme des périodes mensuelles pendant lesquelles le Service SaaS est inaccessible au Client hors Périodes de Maintenance Planifiée

« **Temps d'Ouverture mensuel du Service (TOM)** » : désigne la période pendant laquelle FuturMaster s'engage à fournir le Service SaaS au client, à savoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 hors Périodes de Maintenance Planifiée.

« **Territoire** » : la zone géographique définie dans les Conditions Particulières dans lesquelles le Client se voit concéder le droit d'accéder et d'utiliser le Service SaaS ou à défaut le monde entier.

« **Utilisateur(s)** » : les personnes physiques autorisées par le Client à utiliser le Service SaaS.

Article 2 - Accès et utilisation du Service SaaS

2.1 **Etendue du droit d'accès et d'utilisation du Service SaaS accordé au Client**

FuturMaster accorde au Client un droit d'accès et d'utilisation du Service SaaS et de la Documentation associée fournis par FuturMaster dans le cadre du Contrat, pour la durée définie dans les Conditions Particulières. Ce droit d'utilisation est consenti au Client à titre non exclusif, incessible et non-transmissible, pour ses seules opérations informatiques internes, et pour traiter les données qui lui sont propres dans sa configuration, sur le Site, et dans la limite du Périmètre d'Utilisation et du Territoire définis dans les Conditions Particulières.

Le Client est autorisé à utiliser le Service SaaS dans le Territoire pour son propre compte et pour le compte de ses Sociétés Affiliées. Les Sociétés Affiliées sont également autorisées à utiliser le Service SaaS pour leur propre compte sous réserve des

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

conditions visées au paragraphe précédent et des conditions expresses suivantes :

- Le Client doit faire accepter expressément par chacune de ses Sociétés Affiliées l'ensemble des dispositions du Contrat et, plus particulièrement, les obligations qui lui incombent en tant qu'Utilisateur du Service SaaS ;
- Le Client reste entièrement et seul responsable vis à vis de FuturMaster du paiement de la Redevance de Service correspondantes ;

Etant expressément convenu que le Client est et demeure exclusivement et entièrement responsable vis à vis de FuturMaster du respect du Contrat par l'ensemble de ses Sociétés Affiliées.

2.2 **Délivrance du Service SaaS**

FuturMaster s'engage à délivrer le Service SaaS et sa Documentation suivant les modalités décrites en Annexe A.

Le droit d'utilisation du Progiciel concédé par FuturMaster au Client dans le cadre du Service SaaS s'applique aux Mises à Jour et aux versions nouvelles ou améliorées du Progiciel fournies par FuturMaster dans le cadre des services de Maintenance / Support.

Les livrables documentaires en format papier, tels que les études ou les rapports, fournis dans le cadre des Modalités de Mise en Place du Service SaaS seront délivrés au Client au format électronique.

2.3 **Droits du Client**

Le Client s'interdit, enfin, d'utiliser le Service SaaS et/ou la Documentation en temps partagé, pour la fourniture de toute prestation de service de nature informatique ou comptable par ou auprès d'entité ou prestataire tiers ou, plus généralement, permettre l'utilisation du Progiciel ou de la Documentation par tout tiers, y compris en cas d'infogérance. Il est entendu que cette interdiction ne s'applique pas à la Documentation établie par FuturMaster (en ce compris les manuels, rapports, analyses, études) sur la base des informations fournies par le Client et spécifiquement personnalisée pour ce dernier.

Article 3 - Obligations générales de collaboration

FuturMaster a mis à la disposition du Client les informations lui permettant de prendre connaissance des caractéristiques et fonctionnalités du Service SaaS, telles que décrites en Annexes B et C du Contrat et des Modalités de Mise en Place du Service. FuturMaster a également fourni au Client des informations techniques, notamment le Matériel du Client. Le Client reconnaît avoir vérifié l'adéquation à ses besoins du Service SaaS et des Modalités de Mise en Place du Service, et la compatibilité et l'adaptation du Service SaaS avec les éléments, Matériel et logiciel, de son système d'information et de sa configuration, sur la base des prérequis techniques transmis par FuturMaster. FuturMaster reconnait également avoir mené cette analyse en amont pour prévalider cette adéquation. Les Parties conviennent cependant que l'analyse menée par FuturMaster ne portait pas sur les équipements qui relèvent de la seule responsabilité du Client, tels que les outils informatiques propres au Client, ou la connexion wifi utilisée par ce dernier. Les Parties se sont en tout état de cause réunies avant la signature du présent Contrat pour valider conjointement cette adéquation.

FuturMaster a notamment recommandé au Client de vérifier qu'il dispose bien de toutes les compétences et ressources nécessaires en interne et que les Utilisateurs auront reçu une formation appropriée dans la mesure où l'introduction de nouveaux outils et services informatiques dans une entreprise exige une préparation des structures, de l'organisation du travail et des Utilisateurs.

Chacune des Parties s'engage à coopérer ensemble de manière active et permanente en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations au titre du Contrat. La délivrance par FuturMaster du Service SaaS et des Modalités de Mise en Place du Service SaaS dépend de l'exécution par le Client de ses propres obligations contractuelles. Constitue notamment une obligation essentielle et déterminante à la charge du Client, l'obligation d'exprimer clairement ses besoins et ses contraintes, afin notamment d'établir précisément le périmètre d'installation du Service SaaS dans les conditions convenues dans le cadre du Contrat.

Le Client reconnaît et accepte de fournir, à ses frais exclusifs et dans le délai demandé par FuturMaster pour les besoins d'exécution du calendrier d'installation, les moyens que FuturMaster pourrait demander pour la bonne exécution du Contrat. A cet effet, le Client devra :

- Mettre à disposition de FuturMaster des espaces de bureaux et autre assistance et coopération raisonnable de la part de son personnel ; et
- Mettre en place les procédures adéquates de sauvegarde, de sécurité et de contrôle de virus sur les moyens informatiques qu'il met à la disposition de FuturMaster.

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Le Client s'engage à fournir avec explicitation si besoin à FuturMaster, à ses frais et dans un délai raisonnable et sous réserve d'un besoin justifié, toutes informations et tous documents nécessaires à l'exécution du Contrat et garantit que les informations et documents remis à FuturMaster sont ou seront exacts, précis et non équivoques. En conséquence, si des pertes, dommages ou déficiences dans la Maintenance et/ou les Modalités de Mise en Place du Service SaaS fournies par FuturMaster résultaient d'informations ou de documents inexacts, incomplets ou autrement défectueux fournis par le Client, la responsabilité de FuturMaster ne pourrait pas être retenue. FuturMaster, en sa qualité de prestataire expert, s'engage toutefois à vérifier la cohérence et la pertinence des informations fournies et à alerter le Client en cas d'insuffisance ou d'erreur manifeste. En conséquence, FuturMaster ne pourra être exonéré de sa responsabilité que si l'inexactitude des informations fournies par le Client était indétectable pour un prestataire raisonnablement diligent.

Le Client déclare conserver le contrôle, la direction et la coordination du projet d'installation et d'utilisation du Service SaaS et des Modalités de Mise en Place du Service SaaS. Il s'engage à désigner un responsable de projet, investi d'un pouvoir de décision et possédant toutes les compétences techniques nécessaires permettant de prendre toute décision à l'égard des solutions proposées par FuturMaster. Le Client s'engage à ne pas retarder les éventuelles validations requises et d'une manière générale à informer FuturMaster de tout événement susceptible de retarder ou de compromettre l'exécution des installations du Service SaaS, telle que convenue par les Parties.

Article 4 - Propriété Intellectuelle

Le Contrat n'entraîne le transfert d'aucun droit de propriété au profit du Client. Tous les éléments faisant partie du Service SaaS, le Progiciel et les Logiciels Tiers ainsi que tout produit résultant des Modalités de Mise en Place du Service SaaS fournis par FuturMaster dans le cadre du Contrat restent la propriété de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. En conséquence, le Client reconnaît et accepte que FuturMaster est titulaire de tous les droits sur toute copie, traduction, modification, adaptation ou application du Progiciel qui pourront être créés par FuturMaster ou le Client, y compris toute amélioration ou développement du Progiciel et/ou du Service SaaS.

Si, en application des dispositions légales applicables, une personne représentant ou salarié ou consultant du Client est présumée être propriétaire des droits sur les éléments sus-mentionnés en tant qu'auteur, le Client s'engage, à la demande de FuturMaster et dans la mesure strictement nécessaire à l'exécution du Contrat, à prendre les dispositions raisonnables pour obtenir de ladite personne la cession des droits, à FuturMaster et ou à des tiers éditeurs concernés

Toute démarche de cession fera, le cas échéant, l'objet d'un accord écrit avec la personne concernée, établi par le Client, en concertation avec FuturMaster.

Le Client s'engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement par l'intermédiaire de toute autre personne, aux droits de propriété intellectuelle de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. Le Client s'engage à prendre à l'égard de son personnel et/ou de toute tierce personne qui aurait légitimement accès au Service SaaS suite à l'autorisation de FuturMaster, toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. En outre, le Client s'interdit de supprimer ou modifier les mentions de la titularité des droits de propriété intellectuelle ou toute autre mention de propriété de FuturMaster apparaissant sur certains éléments du Service SaaS, tels que le Progiciel ou sur la Documentation, et s'engage à reproduire et faire apparaître les mêmes mentions sur toute copie complète ou partielle du Progiciel ou de sa Documentation qu'il aura réalisé.

Article 5 - Garantie

5.1 **Conformité du Service SaaS**

Sans préjudice des garanties légales, FuturMaster garantit au Client que le Service SaaS fonctionnera de manière conforme à sa Documentation pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'installation du Service SaaS (la « **Période de Garantie** »)

En cas d'Anomalie, d'erreur ou de défaillance du Service SaaS empêchant l'exécution de tout ou partie des fonctionnalités prévues dans la Documentation, FuturMaster s'engage à corriger le Service SaaS défaillant, et ce, le plus rapidement possible après la réception de la réclamation du Client. FuturMaster s'engage à effectuer la correction à la condition toutefois que le Client (i) ait notifié à FuturMaster l'Anomalie, l'erreur ou la défaillance du Service SaaS, (ii) n'ai pas fait procéder à des modifications du Service SaaS par toute entité autre que FuturMaster, et (iii) ait installé toutes les Mises à Jour installables qui

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

lui ont été fournies par FuturMaster. Pour que FuturMaster soit en mesure de procéder aux corrections nécessaires, le Client s'engage à lui fournir la description et toutes les informations nécessaires à l'identification de ladite Anomalie, erreur ou défaillance.

La garantie ci-dessus décrite est le seul recours et la seule indemnité à laquelle le Client pourra prétendre au titre de la garantie de conformité du Service SaaS. En particulier, FuturMaster ne peut garantir que :

- Le Service SaaS est adapté aux besoins du Client, dans la mesure où le Service SaaS est conforme uniquement à sa Documentation et non aux besoins et objectifs du Client. Néanmoins FuturMaster confirme l'adéquation du Service SaaS avec les besoins que le Client a exprimés dans le cadre des échanges préliminaires à la conclusion du présent Contrat ;

- Le Service SaaS fonctionnera de manière ininterrompue ou exempte de toute erreur. Le Client reconnait que le Service SaaS peut présenter des Anomalies et que toutes les Anomalies ne sont pas rectifiables ou qu'il n'est pas toujours nécessaire de les corriger. L'évaluation de la nécessité de corriger ou non une Anomalie sera discutée de bonne foi entre les Parties au regard des besoins opérationnels du Client ;

- FuturMaster s'efforce de s'assurer que le Service SaaS ne contient aucun virus. Toutefois, le Client reconnaît qu'il n'est pas possible d'exclure toutes les possibilités de virus et que FuturMaster ne peut fournir aucune garantie absolue à ce titre. FuturMaster s'engage à garantir le Client contre les conséquences directes d'un virus qui serait issu de son Progiciel. Cette garantie comprend la correction du Progiciel et la réparation des dommages directs causés par ledit virus. En conséquence, le Client sera seul responsable de la mise en place de protections anti-virus adéquates sur son Matériel et, le cas échéant, de souscrire une assurance suffisante contre les risques de présence de virus dans son Matériel. Toutefois, FuturMaster s'engage à collaborer activement avec le Client pour permettre l'application effective de l'antivirus du Client aux Livrables, notamment en transmettant la liste des exclusions des dossiers informatiques à protéger.

5.2 **Garantie d'éviction**

FuturMaster garantit le Client contre toute action ayant pour fondement le fait que l'utilisation du Service SaaS par le Client, dans le cadre du Contrat, enfreint, sur le Territoire, les droits de propriété intellectuelle dont un tiers serait titulaire.

La présente garantie est accordée par FuturMaster sous condition toutefois que :

- FuturMaster soit informée sans délai de toute réclamation, plainte ou recours de la part d'un tiers alléguant d'une contrefaçon par le Progiciel faisant partie du Service SaaS de ses droits de propriété intellectuelle (le "**Tiers**") ;

- FuturMaster soit en mesure d'assurer discrétionnairement la défense du Client contre ladite menace, plainte ou recours ; et

- Le Client apporte son assistance raisonnable pour permette à FuturMaster d'assumer seule le contrôle de toute négociation avec le Tiers en vue de conclure une transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil.

Le Client s'interdit de répondre seul à la réclamation, plainte ou recours, et/ou de conduire seul la défense judiciaire du litige diligenté contre lui par le Tiers ou de discuter ou conclure quelconque arrangement ou transaction avec le Tiers, et s'engage, s'il est mis en cause directement, à informer sans délai FuturMaster et à se concerter avec cette dernière dans les conditions prévues par le présent article.

Suite à la réclamation, plainte ou recours du Tiers, et sous réserve des conditions visées ci-dessus, FuturMaster fera cesser la violation, à son choix exclusif et à ses frais :

- Soit modifier le Service SaaS afin qu'il ne soit pas contrefaisant tout en présentant des fonctionnalités similaires,
- Soit obtenir au profit du Client le droit de continuer à utiliser le Service SaaS prétendument contrefaisant,
- Soit fournir au Client un logiciel aux fonctionnalités et aux performances substantiellement similaires,
- Ou, si FuturMaster justifie que les options ci-dessus sont soit impossibles soit irréalisables dans des délais compatibles avec l'activité du Client, exiger du Client la restitution du Service SaaS contrefaisant et de tout droit y afférent. Suite à ladite restitution, le Client pourra recouvrer auprès de FuturMaster, à titre de dommages-intérêts dans les conditions prévues à l'article « Responsabilité » ci-dessous.

Dans l'hypothèse de la conclusion d'une transaction dont le montant serait convenu entre FuturMaster et le Tiers, FuturMaster prendra à sa charge l'intégralité des montants à verser par le Client au Tiers.

La présente garantie d'éviction consentie par FuturMaster ne s'applique pas au Service SaaS :

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

- Qui a fait l'objet d'une modification, après délivrance par FuturMaster et réalisée par un tiers prestataire lorsque la prétendue contrefaçon résulte directement de cette modification ;
- Dont l'utilisation est combinée à des Logiciels Tiers, Matériels ou Systèmes d'Exploitation autre que ceux définis en Annexe, lorsque cette combinaison n'était pas raisonnablement prévisible par FuturMaster et que la prétendue contrefaçon en résulte directement ;
- Qui est toujours utilisé par le Client malgré la conclusion d'une transaction, ou la signification d'une décision de justice ayant autorité de chose jugée ou lorsque le Client n'a pas mis en œuvre les modifications conseillées par FuturMaster permettant d'écarter la qualification de contrefaçon,
- Qui est utilisé par le Client en violation manifeste et substantielle des dispositions du Contrat, lorsque la contrefaçon résulte directement et exclusivement de cette violation.

En cas de contrefaçon imputable exclusivement au Client et de décision de justice prononcée à l'encontre de FuturMaster, le Client s'engage à indemniser FuturMaster des seules conséquences financières directement liées à ladite condamnation, à l'exclusion de toute faute partagée, et dans la limite du préjudice réellement subi y compris des frais et honoraires d'avocats.

Les garanties consenties par FuturMaster dans le cadre du présent Article 5 ne s'appliquent pas aux Logiciels Tiers. Les éventuelles garanties applicables aux Logiciels Tiers sont concédées par leurs éditeurs respectifs, selon les conditions générales standard de ces derniers.

Article 6 - Modalités de Mise en Place du Service SaaS

FuturMaster délivrera au Client les Modalités de Mise en Place du Service SaaS définis en Annexe C suivant le prix convenu dans cette Annexe ou dans les Conditions Particulières.

Article 7 - Redevance de Service – Prix des Modalités de Mise en Place du Service SaaS - Paiement

7.1 **Redevance de Service – Prix des Modalités de Mise en Place du Service SaaS**

Le Client s'engage à payer à FuturMaster la Redevance de Service en contrepartie du droit d'utilisation du Service SaaS conformément aux dispositions convenues dans les Conditions Particulières.

Après l'expiration de la Période Initiale de Service SaaS, le montant de la Redevance de Service sera augmenté par FuturMaster à chaque Période de Renouvellement suivant l'évolution de l'indice SYNTEC conformément à l'Annexe A.

Le montant de la Redevance de Service pourra être ajusté par FuturMaster aux conditions prévues dans l'Annexe A ou en cas d'extension du Périmètre d'Utilisation par le Client, tel que défini dans le Contrat. Tout ajustement concernant l'extension du Périmètre d'Utilisation par le Client devra faire l'objet d'une notification écrite préalable par FuturMaster, accompagnée d'un justificatif détaillant l'extension concernée et son impact tarifaire, sur la base des conditions tarifaires définies au Contrat. Le Client disposera d'un délai de quinze (15) jours pour accepter ou contester l'ajustement proposé. À défaut d'accord entre les Parties, l'ajustement ne pourra être appliqué et les Parties s'engagent à négocier de bonne foi un nouvel ajustement conforme aux conditions contractuelles.

Le Client s'engage à payer à FuturMaster le prix des Modalités de Mise en Place du Service défini dans l'Annexe C. Sous réserve de mentions expresses différentes convenues entre les Parties, les Modalités de Mise en Place du Service fournis sont facturés sur la base du temps passé et des dépenses engagées par FuturMaster pour la réalisation des Modalités de Mise en Place du Service. Le temps passé par FuturMaster sera facturé suivant son tarif horaire en vigueur au moment de la fourniture des Modalités de Mise en Place du Service. Si un montant fixe ou maximal est indiqué dans les Conditions Particulières ou une Annexe concernant les Modalités de Mise en Place du Service, ce montant sera considéré comme étant estimatif seulement.

7.2 **Facturation – Paiement**

Toutes les sommes dues au titre du Contrat sont indiquées hors TVA ou toutes taxes applicables, lesquelles sont à la charge du Client.

Le Client s'engage à payer toutes les factures de FuturMaster dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jour fin de mois à compter de la date de facture. Toutefois, en cas de contestation motivée portant sur tout ou partie d'une facture, le Client pourra suspendre le paiement du montant contesté, sous réserve d'en informer FuturMaster par écrit dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la facture, en précisant les motifs de la contestation. La partie non contestée de la facture

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

restera exigible dans les délais contractuels. En conséquence, en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, FuturMaster appliquera de plein droit un intérêt de retard égal au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage sans que ce taux ne soit inférieur à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, sur les montants facturés qui seraient échus. Ces intérêts ne seront dus qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de quinze (15) jours.

En cas de non-paiement de la Redevance de Service et/ou du prix des Modalités de Mise en Place du Service SaaS qui ne serait pas dû à un litige entre les Parties lié à une erreur de FuturMaster quatre-vingt-dix (90) jours après l'expiration du délai de paiement, FuturMaster devra envoyer au Client une dernière mise en demeure de payer dans les trente (30) jours. Si, malgré les discussions entre les Parties, le Client n'effectue pas le paiement dans ce délai, FuturMaster se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier le Contrat de plein droit et suivant un préavis de trente (30) jours. Toutefois, la résiliation ne pourra intervenir qu'en cas de non-paiement persistant et après examen de bonne foi de la situation entre les Parties, notamment en cas de contestation légitime du Client.

En aucun cas, la suspension ou la résiliation du Contrat ne pourra avoir pour effet de priver le Client de l'accès à ses données, lesquelles resteront disponibles et récupérables selon les modalités prévues au Contrat.

Article 8 - Communication - Audit

FuturMaster pourra proposer et organiser avec le Client un audit au maximum deux fois par an, et pendant les heures ouvrables, une réunion permettant d'échanger sur l'utilisation par le Client du Service SaaS. Si le rapport ou le contrôle effectué par FuturMaster révèle que le Client utilise le Service SaaS au-delà dudit Périmètre d'Utilisation, le Client devra payer dans les meilleurs délais à FuturMaster la Redevance de Service additionnelle correspondant à l'extension d'utilisation par le Client, suivant les tarifs en vigueur de FuturMaster.

Article 9 - Obligations de confidentialité réciproques – Protection des données du Client

Les Parties (i) s'engagent à prendre toutes mesures pour assurer la stricte confidentialité de toute Information Confidentielle et (ii) conviennent que toute Information Confidentielle reçue de l'autre Partie ne sera utilisée que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exécution du présent Contrat, et conformément à l'accord de confidentialité qui a été conclu entre les Parties le 19 décembre 2023.

FuturMaster s'engage à ne pas utiliser ni faire référence aux dénominations sociales ou marques du Client, à quelque fin que ce soit, y compris à titre de référence commerciale, sans autorisation préalable, expresse et écrite du Client.

Article 10 - Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre du présent article, les termes « **Données à caractère personnel** », **« Responsable du Traitement** », « **Sous-Traitant** », « **Traitement(s)** » et « **Responsables Conjoints** » ont la même signification que celle prévue dans le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« **RGPD** »), et leurs termes apparentés doivent être interprétés en conséquence.

Dans le cadre de l'exécution du Contrat, les Parties reconnaissent et déclarent expressément que :

- Aucune des Parties n'est le Sous-Traitant de l'autre Partie ;
- Elles ne sont pas Responsables Conjoints d'un Traitement de Données à caractère personnel ;
- Elles agissent chacune en leur qualité de Responsable du Traitement distincts, uniquement afin d'assurer la gestion du Contrat. Dans le cadre de ce Traitement, chacune des Parties fait son affaire du respect de la règlementation relative à la protection des Données à caractère personnel, en ce compris le RGPD. A cet égard, les Parties collectent et Traitent des Données à caractère personnel relatives aux dirigeants et membres du personnel de l'autre Partie, et notamment : nom, prénom, signature, adresse professionnelle, adresse e-mail professionnelle, et numéro de téléphone professionnel. Les modalités de ce Traitement mis en œuvre par le Client sont décrites dans sa politique de confidentialité. Cette politique sera mise à disposition de FuturMaster sur demande écrite. FuturMaster s'engage à informer l'ensemble de ses dirigeants et membres du personnel collaborant avec le Client des dispositions de la présente clause.

Le Progiciel ne traitera aucune Donnée à caractère personnel à l'exception de celles des Utilisateurs. FuturMaster reconnait agir

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

dans ce cadre en qualité de Responsable du Traitement, et fera son affaire du respect de la règlementation relative à la protection des Données à caractère personnel.

Article 11 - Responsabilité

Les obligations incombant à FuturMaster au titre du Contrat sont des obligations de moyens à l'exception des obligations de niveaux de services fixés en Annexe B. En tout état de cause, FuturMaster s'engage à exécuter ses obligations avec tout le professionnalisme requis et ce conformément aux règles de l'art.

FuturMaster ne sera tenue que de la réparation des conséquences pécuniaires des dommages à la fois directs et prévisibles causés par son fait dans le cadre de l'exécution du Contrat.

FuturMaster ne saurait en aucune circonstance encourir de responsabilité au titre des dommages indirects matériels ou immatériels, ou imprévisibles au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code Civil, occasionnés dans le cadre de l'exécution du Contrat, ni de la perte des données ou des dommages causés aux enregistrements ou aux données du Client, sauf s'ils résultent de son dol, de sa faute lourde ou du manquement à une obligation essentielle du Contrat. Le Client s'engage à effectuer les sauvegardes de données nécessaires afin de parer à l'éventualité d'une perte ou dommage aux données et s'engage à vérifier que ces sauvegardes sont effectuées de manière régulière. Cependant, la perte de données stockées dans le Progiciel résultant d'une faute de FuturMaster, d'un défaut de sécurité ou d'un manquement à ses obligations contractuelles ne peut être considérée comme un dommage indirect et devra être indemnisée par FuturMaster. FuturMaster s'engage à coopérer activement avec le Client en cas d'incident affectant l'intégrité des données et à fournir tous les moyens techniques nécessaires à leur récupération, dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, il est convenu expressément que les pertes de bénéfices, perte de chiffre d'affaires, perte de commandes, perte d'une chance, inexactitude ou corruption de fichiers ou de données, coût de l'obtention d'un produit, d'un logiciel, d'un service ou d'une technologie de substitution, ou toute action dirigée contre le Client et/ou ses Sociétés Affiliées par un tiers constituent des dommages indirects et, par conséquent, n'ouvrent pas droit à aucune réparation pour le Client et/ou pour ses Sociétés Affiliées.

Dans l'hypothèse où la responsabilité de FuturMaster serait engagée vis-à-vis du Client et/ou de ses Sociétés Affiliées dans le cadre du Contrat, le montant total de l'indemnisation à laquelle le Client et/ou ses Sociétés Affiliées pourraient prétendre sera limité au montant le plus élevé suivant : (i) 500.000 euros, ou (ii) le montant payé par le Client en contrepartie des Services SaaS fournis par FuturMaster pendant les deux (2) années précédant la notification du dommage par le Client. Les limitations et exclusions de responsabilité précisées au présent article ne sont pas applicables en cas de dommages causés à la personne humaine, de dol ou de faute lourde qui seront indemnisés dans les conditions prévues par le droit commun.

Les limitations et exclusions de responsabilité précisées au présent article sont déterminées par l'équilibre que constituent ensemble l'étendue des obligations de FuturMaster, le prix de la Redevance de Service, les montants de l'indemnisation que FuturMaster pourrait être amenée à verser au Client en cas de mise en cause de sa responsabilité et les stipulations de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de FuturMaster. Le Client est conscient que les tarifs pratiqués par FuturMaster sont déterminés en fonction de l'existence de cette limitation de responsabilité.

Les présentes dispositions resteront en vigueur même en cas de résolution judiciaire du Contrat.

Article 12 - Assurance

FuturMaster déclare être assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable pour tous les dommages matériels et immatériels consécutifs à l'exécution des prestations par son personnel ou ses collaborateurs. FuturMaster fournira, sur demande du Client, une attestation d'assurance confirmant les polices d'assurance souscrites chaque année.

Article 13 - Durée - Résiliation

13.1 Durée

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa Date Effective pour une durée de six (6) ans ***(***la ***« Période Initiale »)***. A l'issue de la Période Initiale, le Contrat sera renouvelé de manière tacite pour des périodes consécutives de 1 an (« ***Période de Renouvellement*** »).

13.2 Résiliation

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Chacune des Parties pourra résilier le Contrat de plein droit dans les cas suivants :

- En cas de manquement grave de l'autre Partie à l'une quelconque de ses obligations essentielles au titre du Contrat et dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la mise en demeure écrite restée sans effet pour autant que le manquement soit susceptible d'être réparé. Si le manquement est irréparable, la résiliation prendra effet immédiatement, sans préavis ni indemnité ;

- En cas de redressement judiciaire, règlement amiable ou liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de l'autre Partie (dans les conditions prévues au livre 6 du Code de Commerce, sous réserve de l'application des dispositions impératives de l'article L 622-13 du Code de Commerce) ou de procédure analogue ou similaire applicable à l'autre Partie ultérieurement ou dans tout autre pays.

- Si FuturMaster suspend ou cesse son activité, ou annonce son intention de suspendre ou de cesser toute ou partie substantielle de son activité, dès lors que cela affecte directement l'exécution du Contrat.

Dans chacun de ces cas, chaque Partie restituera, dès résiliation du Contrat, à l'autre Partie, tous les éléments appartenant à cette dernière en sa possession et, sous réserve des dispositions de l'article 13.3 ci-dessous, prendra toute mesure nécessaire pour en détruire toute copie, à l'exception d'une seule copie d'archive nécessaire pour répondre à ses obligations légales de nature fiscale et comptable, laquelle copie sera exclusivement utilisée à cette fin.

A l'arrivée du terme du droit d'utilisation, ou à la date de prise d'effet de sa résiliation, le Client s'engage à cesser d'utiliser le Service SaaS et la Documentation et à attester de cette cessation par écrit à FuturMaster ; le Client s'engageant en outre à effacer/détruire/supprimer tout élément du Service SaaS et de la Documentation ou à les restituer en intégralité à FuturMaster. Toute utilisation, même partielle, du Service SaaS et/ou de la Documentation postérieurement au terme contractuel ou à la date d'effet de la résiliation constituerait une contrefaçon des droits de FuturMaster, susceptible de poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. FuturMaster procèdera, à la même date, à la suspension immédiate du Service SaaS.

L'arrivée du terme contractuel ou la résiliation de tout ou partie du Contrat n'exempte pas le Client du respect de ses obligations antérieures, notamment celle de payer la Redevance de Service ou le prix des Modalités de Mise en Place du Service SaaS convenus au Contrat.

13.3 Réversibilité

A l'issue de la relation commerciale, Futur Master s'engage à fournir, dans un délai de 30 jours suivant la demande du Client, et sans frais supplémentaire un plan détaillé de réversibilité comprenant la liste des données à restituer, les formats, le calendrier des opérations, les modalités techniques de transfert et les ressources allouées. Ce plan devra être validé par le Client avant son exécution.

FuturMaster restituera l'intégralité des données du Client dans un format standard, ouvert et exploitable, défini en concertation avec le Client et conforme aux normes en vigueur. Les données seront accompagnées de la documentation nécessaire à leur exploitation. FuturMaster assistera le Client si des explications sur les données restituées sont nécessaires pour leur transition dans un autre système lui permettant de continuer ses opérations.

La phase de réversibilité débutera à tout moment à la demande du Client, et au plus tard 3 mois avant l'échéance du Contrat, et devra être finalisée par FuturMaster au terme de ce dernier, sauf accord contraire des Parties.

Une fois la réversibilité achevée et validée par le Client, FuturMaster s'engage à détruire de manière sécurisée et définitive toutes les Données du Client présentes sur ses systèmes, et à fournir une attestation de destruction dans un délai de 30 jours.

Article 14 - Force Majeure

Les obligations incombant à l'une ou l'autre des Parties au titre des présentes seront suspendues de plein droit et sans formalité, et sa responsabilité dégagée, en cas de survenance d'un cas de force majeure l'empêchant d'exécuter normalement ses obligations. La force majeure s'entend de tout évènement échappant au contrôle de la Partie concernée présentant à la fois un caractère imprévisible et irrésistible empêchant l'exécution de tout ou partie du Contrat conformément à l'article 1218 du Code civil ainsi que, sans que cela soit limitatif, les cas suivants : conflits du travail, incendie, inondations, émeutes, troubles publics, perturbations météorologiques, injonction ou restriction d'une autorité gouvernementale, guerre ainsi que la défaillance et/ou le blocage des réseaux de télécommunications ou informatiques ou d'électricité. Il est toutefois convenu qu'une grève de tout ou partie du personnel de FuturMaster n'est pas constitutive d'un cas de force majeure, et ne libère pas FuturMaster de ses obligations. Dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties reprendront le plus

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par tout moyen écrit.

La Partie qui invoque la force majeure doit, sous peine de ne pouvoir s'en prévaloir dès la survenance de l'évènement :

- Notifier immédiatement par courriel confirmé par lettre recommandée avec avis de réception, la survenance de l'événement, en produisant les justificatifs caractérisant cet événement de force majeure étant entendu que l'autre Partie se réserve le droit de vérifier et contrôler la réalité des faits ;
- En indiquer la durée prévisible ;
- Informer des dispositions déjà prises ou qu'elle compte prendre pour la continuité de ses obligations au titre du Contrat ;
- Tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible les effets dommageables en résultant.

Dès la notification, les Parties engageront des discussions en vue d'adopter les mesures adéquates en fonction des circonstances.

La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

Cependant, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est convenu expressément que les Parties peuvent résilier de plein droit le présent Contrat, si l'événement, défini comme une hypothèse de suspension d'obligations, perdurait au-delà d'un (1) mois. Cependant, cette résiliation de plein droit ne pourra avoir lieu que huit (8) jours après la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Contrat serait alors résilié sans dommages et intérêts à la charge des contractants.

Chaque Partie supporte la charge de tous les frais qui lui incombent et qui résultent de la survenance du cas de force majeure.

Article 15 - Non-sollicitation du personnel

Chacune des Parties s'interdit d'approcher ou de solliciter tout membre du personnel de l'autre Partie avec lequel elle aura été en contact dans la perspective de l'engager ou de le faire travailler, que ce soit directement ou indirectement, sans son accord écrit préalable, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur concerné.

La présente interdiction s'applique pendant toute la durée du présent Contrat et pendant les deux (2) ans qui suivront sa cessation, pour quelque cause qu'elle survienne. En cas d'infraction à la présente interdiction, la partie défaillante sera tenue de payer immédiatement à l'autre partie, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire d'un montant égal à 12 mois du dernier salaire brut mensuel de la personne sollicitée ou embauchée, majorée de tous les frais de recrutement d'un remplaçant.

Article 16 - Modification - Intégralité

Le Contrat ne pourra être modifié que par voie d'avenant dûment validé et signé par le représentant habilité de chacune des Parties.

Il représente l'intégralité de l'accord et des engagements existant entre les Parties en ce qui concerne la fourniture du Service SaaS et des Modalités de Mise en Place du Service SaaS par FuturMaster au Client. Il remplace et annule toutes les communications, documents et/ou engagement oral ou écrit échangés antérieurement à la conclusion du Contrat par les Parties ainsi que toutes conditions générales d'achat de produits ou de services du Client.

Article 17 - Cession - Sous-traitance

Le Client ne pourra céder ses droits ou obligations issues du Contrat sans l'accord préalable et écrit de FuturMaster. Toute cession non autorisée du présent Contrat sera nulle et non avenue. FuturMaster ne pourra céder le présent Contrat à l'une de ses Sociétés Affiliées ou à un tiers sans en avoir informé au préalable le Client. Après information et dans le cadre d'un changement de contrôle par un tiers, ou d'une cession du Contrat à un concurrent du Client, ce dernier aura la possibilité d'émettre des réserves sur l'identité du nouveau partenaire et sur la base de motifs objectifs et raisonnables dont les Parties pourront discuter de bonne foi pour évoquer dans cette hypothèse le sort du Contrat.

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Le Client reconnaît et accepte que les Modalités de Mise en Place du Service SaaS pourront être fournis par une Société Affiliée ou une entité partenaire de FuturMaster, étant entendu que FuturMaster restera responsable de l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues par les présentes.

Article 18 - Notification

Toute notification ou communication devant ou pouvant être adressée par l'une des Parties à l'autre au titre du présent Contrat doit être délivrée en mains propres ou être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse de cette Partie spécifiée en-tête du présent Contrat ou à toute autre adresse qui sera communiquée par écrit par cette Partie.

Article 19 - Renonciation

Le fait que l'une des Parties ne revendique pas l'application de l'une quelconque des dispositions du Contrat ou accepte son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra pas être interprété et ne constituera pas une renonciation par cette Partie à son droit de faire appliquer ultérieurement cette disposition ou toute autre disposition du Contrat.

Article 20 - Invalidité – Nullité partielle

La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des stipulations du Contrat n'emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront toute leur force et leur portée. En conséquence, si l'une des clauses du Contrat est ou devient caduque ou nulle, elle sera réputée non écrite et les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour remplacer toute clause caduque ou nulle par une clause nouvelle permettant le maintien de l'équilibre technique et économique du Contrat.

Article 21 - Droit applicable – Juridiction compétente

Le Contrat est soumis au droit français.

Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent Contrat devra être soumis aux dirigeants de chacune des Parties ayant la capacité et le pouvoir de négociation et de conclure des transactions et, si possible, à des personnes d'un niveau hiérarchique supérieur que celui des personnes impliquées dans la gestion quotidienne du Contrat. Chacune des Parties s'engage à se réunir rapidement et, au plus tard, dans les dix (10) jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiée par l'autre Partie.

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de priver chacune des Parties d'agir devant les juridictions compétentes, à tout moment, en vu de préserver leurs droits liés à l'objet du différend.

Tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la cessation du Contrat sera soumis à la compétence exclusive du tribunal compétent du ressort de la Cour d'Appel de Caen, y compris en référé, nonobstant l'appel en garantie ou la pluralité de défendeurs.

Liste des Annexes

Annexe A : Conditions Particulières de Fourniture du Service FM Cloud Services

Annexe B : Descriptif du Service FM Cloud Services

Annexe C : Modalités de Mise en Place du Service

Annexe D : Prérequis Client

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Annexe A Conditions Particulières de Fourniture du Service SAAS FM Cloud Services

Pour rappel au regard de la définition du terme « Contrat », les présentes Conditions Particulières font partie intégrante du Contrat et complètent les Conditions Générales de fourniture de services de FuturMaster dont le Client reconnaît avoir pris connaissance. En signant les Conditions Particulières, le Client accepte sans restriction ni réserve les Conditions Générales de fourniture de services et s'engage à respecter toutes leurs dispositions.

En cas de contradiction entre les termes des présentes Conditions Particulières et les Conditions Générales de fourniture de services, les dispositions des présentes Conditions Particulières prévalent. Tous les termes figurant en majuscules dans les présentes Conditions Particulières ont la signification qui leur est donnée dans les Conditions Générales de fourniture de services.

LES PARTIES

LE FOURNISSEUR	
Nom	**FuturMaster**
Siège social	30 cours de l'île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
N° RCS	B 393 515 671
N° TVA	FR 86 393 515 671

LE CLIENT	
Nom	**FINANCIERE BATTEUR (GILBERT HOLDING)**
Siège social	avenue du Général de Gaulle, Hérouville-Saint-Clair (14200)
N° RCS	348 974 346
N° TVA	FR 13 348974346

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

CONDITIONS FINANCIERES DU SERVICE

REDEVANCE DE SERVICE FM CLOUD SERVICES :

FM Cloud Services		Quantité	Prix unitaire € HT	Prix total € HT
FuturMaster Cloud Value Services		1	1 000 €	1 000 €
FuturMaster Core Application Server		1	1 040 €	1 040 €
FuturMaster Demand Management (incluant la fonctionnalité de calcul de stock de sécurité, stock de couverture)	Application Server	1	1 295 €	1 295 €
	Full Use (accès nominatif) Accès à tous les écrans : dashboard, modélisation et Analyzer. L'utilisateur peut modifier, ajuster des quantités et lancer des calculs à la demande	4	350 €	1 400 €
	Collaborative access (accès nominatif) Accès aux écrans Dashboard et Analyzers. L'utilisateur peut modifier, ajuster des quantités (pas de lancement de calculs)	2	30 €	60 €
	Viewer Use (accès nominatif) Accès en consultation des écrans Analyzers et Dashboards	1	10 €	10 €
			Abonnement mensuel	**4 805 €**
			Abonnement mensuel remisé	**3 036.65 €**

Au terme de la 3ème année, la redevance du Service sera égale à 4 000 € HT/mois à périmètre d'utilisation identique.	**4 000 €**

Coût de setup FM Cloud Services	**3 000 €**

CONDITIONS COMMERCIALES POUR LA SOUSCRIPTION A DES ACCES ADDITIONNELS :

FM Cloud Services - accès additionnels	Prix unitaire remisé € HT/mois
Full Use (accès nominatif) Accès à tous les écrans : dashboard, modélisation et Analyzer. L'utilisateur peut modifier, ajuster des quantités et lancer des calculs à la demande	320 €
Collaborative access (accès nominatif) Accès aux écrans Dashboard et Analyzers. L'utilisateur peut modifier, ajuster des quantités (pas de lancement de calculs)	45 €
Viewer Use (accès nominatif) Accès en consultation des écrans Analyzers et Dashboards	20 €

Les accès additionnels sont souscrits jusqu'au terme du Contrat.

CONDITIONS DE REGLEMENT

La facturation de l'abonnement FM Cloud Services est émise trimestriellement et sera réglée dans les conditions prévues à l'article 7.2 « Facturation – Paiement » du Contrat.

VALIDITE DU CONTRAT

Le présent Contrat est valable pour une durée de 6 (six) ans. A son terme il pourra être reconduit tacitement par période annuelle.

A partir de la cinquième année, la Redevance de Service sera révisée annuellement suivant l'évolution de l'indice professionnel du SYNTEC Informatique et dans la limite de 3% par an pour la durée restante du Contrat selon la formule :

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

$$P = P_O * I/I_O$$

dans laquelle :

- P = nouvelle redevance annuelle
- P_O = redevance annuelle en vigueur à la date de révision
- I_O = indice SYNTEC 12 mois avant la date de révision
- I = indice SYNTEC à la date de révision.

SIGNATURE DES PARTIES

Fait à Boulogne Billancourt le 30 juin 2025
En deux (2) exemplaires originaux

Pour **FINANCIERE BATTEUR**

Monsieur Cédric Batteur

Directeur général

DocuSigned by:
BF36444AADAF4B2...

Pour FuturMaster

Monsieur Yacine Zeroual

Président

Signé par :
Yacine ZEROUAL
54CD30E327CC4A9...

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Annexe B : Descriptif du service FM Cloud Services

1. CONTENU DE L'OFFRE

L'offre FM Cloud Services est composée de plusieurs services décrits dans le tableau ci-après :

Service	Contenu
Infrastucture et Exploitation	Fourniture de l'Infrastructure et de l'hébergement du Progiciel FuturMaster tel que décrit dans le paragraphe « Infrastructure et hébergement ».
Mise à niveau de Version du Progiciel	Montée de version de FuturMaster, tel que décrit dans le paragraphe « Mise à niveau de Version du Progiciel »
Support technique Progiciel	Accès au support technique Progiciel, tel que décrit dans le paragraphe « Support Technique Progiciel ».
Progiciel FuturMaster	Fourniture des accès aux modules du Progiciels FuturMaster tels que décrit dans le paragraphe « Descriptif des fonctionnalités Progiciel du Service SaaS ».

2. INFRASTRUCTURE ET HEBERGEMENT

Data-Centers

Le prestataire d'hébergement utilisé par FuturMaster est Amazon Web Service. Les data-centers dans lesquels les données du Client seront hébergées sont situés en France.

Sécurité

FuturMaster assure la protection physique et logicielle de l'ensemble de la plateforme d'exploitation, des traitements et des transmissions effectuées sur la plateforme d'exploitation, conformément aux exigences de sécurité identifiés entre les Parties dans le document « Projet d'évolution de gestion prévision de vente » et au respect des bonnes pratiques en termes de risque Cyber.

FuturMaster assure par ailleurs la protection physique et logicielle par des protocoles de sauvegardes, archivages et restauration tel que précisé ci-dessous :

Les environnements de production bénéficient d'une fréquence de sauvegarde et d'une durée de rétention plus élevées que les environnements de non-production, afin de garantir une restauration rapide et fiable des services critiques.

Type de composant :

Composant	Fréquence de sauvegarde
Back-end Front-end	Tous les jours
Base de données	Toutes les 4 heures

Rétention

Les sauvegardes sont effectuées :

- Toutes les 4 heures, disponibles pendant 1 jour (environnements de production uniquement) ;
- Une fois par jour, disponibles pendant 30 jours (tous les environnements, y compris non-production) ;
- Une fois par semaine, disponibles pendant 35 jours (environnements de production uniquement) ;

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

- Une fois par mois, disponibles pendant 365 jours (environnements de production uniquement).

Certification

Les data-centers sont certifiés ISO 27001, ISO 9001 et ISO 14001.

L'hébergement est certifié ISO 27001, ISO 9001 et Hébergement de Données de Santé (HDS).

Engagements

FuturMaster garantit un niveau de service de 99,9% sur la disponibilité de l'Infrastructure, mesuré sur une base mensuelle. Le service sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, incluant les jours fériés. La mesure de la disponibilité prendra en compte toutes les heures de la journée hors périodes de maintenance planifiées.

Ce niveau de service est mesuré à travers la formule suivante :

(TOM-TIS) x 100 / TOM

Sur la base de ce niveau de service, les pénalités encourues par FuturMaster sont définies dans le tableau ci-après :

TAUX DE DISPONIBILITE INFRASTRUCTURE	PENALITES SUR LE LOYER DE SERVICE
99,9% > TD > 99,8%	1% du loyer
99,8% > TD > 99,6%	5% du loyer
99,6% > TD > 99,4%	10% du loyer
99,4% > TD > 99%	20% du loyer

Les pénalités ne pourront dépasser annuellement, un montant de 2 loyers mensuels.

Les pénalités seront mises en œuvre sur demande écrite du Client notifiée par LRAR adressée au siège de FuturMaster dans un délai de 20 (vingt) jours ouvrés à compter de la fin de l'incident donnant lieu à la demande de pénalités.

Par ailleurs dans le cadre du présent contrat FuturMaster définit les deux temps suivants :

- Garantie de Temps d'Intervention (GTI) :

Délai à compter de la remontée d'un incident sur les outils de supervision ou d'une notification effectuée par le Client auprès du support et du début d'intervention.

- Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) :

Délai de rétablissement du Service SaaS, à compter du début d'intervention (cf. GTI) jusqu'à la fin de l'incident provoqué par l'Anomalie :

PRIORITE	ENGAGEMENT EN HEURES OUVREES (HO)		ENGAGEMENT EN HEURES NON OUVREES (HNO)	
	GTI	GTR	GTI	GTR
1	15 min	4 h	30 min	4 h
2	15 min	4 h	1 h	8 h
3	30 min	8 h	N/A	N/A

Les niveaux de priorité sont définis d'un commun accord entre les Parties suivant la criticité de l'Anomalie rencontrée :

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

NIVEAU DE PRIORITE	LIBELLE	DEFINITION
1	Anomalie bloquante	Anomalie provoquant l'arrêt complet du service ou provoquant une indisponibilité du service pour l'ensemble des utilisateurs.
2	Anomalie majeure	Anomalie ayant un impact significatif sur l'activité du client ou rendant des fonctionnalités importantes indisponibles et dégradation significative des temps d'accès.
3	Anomalie mineure	Anomalie rendant certaines fonctionnalités mineures du système indisponibles.

3. MISE A NIVEAU DE VERSION DU PROGICIEL

Dans le cadre de la fourniture des Services SaaS du présent Contrat, FuturMaster procèdera dès sa disponibilité, et après toutes les vérifications nécessaires, à la mise en place de la plus récente version disponible du Progiciel FuturMaster.

Le Client sera informé 3 (trois) mois avant la fourniture de la nouvelle version du calendrier d'exécution de la mise à niveau et de la disponibilité nécessaire du point du Client. FuturMaster fera ses meilleurs efforts pour que les mises à niveau du Progiciel soient effectuées en dehors des horaires habituels de travail.

4. SUPPORT TECHNIQUE PROGICIEL

Définitions

« Anomalie » : toute erreur de conception, de développement ou de réalisation, ou de programmation ou d'exécution du Progiciel qui empêche l'utilisation normale de tout ou partie du Progiciel ou provoque un résultat ou une action incorrecte alors que le Progiciel est utilisé conformément aux instructions.

« Anomalie bloquante » : Anomalie rendant impossible pour les utilisateurs l'utilisation d'une ou plusieurs fonctionnalités indispensables du Progiciel.

« Anomalie majeure » : une Anomalie provoquant des limitations ou restrictions dans l'utilisation d'une ou plusieurs fonctions essentielles d'un ou plusieurs dossiers du Progiciel.

« Anomalie mineure » : une Anomalie sans impact significatif sur l'utilisation du Progiciel et/ou des adaptations.

Objet

Le présent descriptif du support technique Progiciel a pour objet de déterminer les conditions suivant lesquelles FuturMaster assurera au bénéfice du Client les prestations de support correctif Progiciel inclus dans le Service SaaS, ci-après décrites.

Support

- *Le périmètre de la maintenance corrective*

Au titre du support correctif, FuturMaster prend en charge la correction des Anomalies de toute nature du Progiciel.

Le Client s'engage à communiquer à FuturMaster une description de l'Anomalie suffisamment détaillée pour lui permettre de le reproduire dans un environnement de test similaire à celui du Client.

- *Les modalités d'application de la maintenance corrective*

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Pour chaque Anomalie, le Client adressera à FuturMaster, par courrier électronique à l'adresse : Global.Support@futurmaster.com un descriptif de l'Anomalie rencontrée. Après classification, d'un commun accord entre les Parties, de l'Anomalie ainsi décrite par le Client, FuturMaster s'engage à en assurer la correction à distance.

Pour les Anomalies perturbant sérieusement l'organisation du Client ou susceptibles de mettre en péril à très court terme son exploitation, FuturMaster proposera, si cela est possible et nécessaire, une solution de contournement provisoire dans l'attente de la correction définitive.

Le Client pourra obtenir des informations sur l'évolution du traitement de sa demande dans le cadre de la procédure de correction des Anomalies. A ce titre, FuturMaster s'engage à fournir le statut du traitement de l'Anomalie, les prochaines étapes planifiées et le nom de la personne en charge du suivi du traitement de l'Anomalie dans son organisation ainsi qu'un rappel des actions et informations attendues de la part du Client.

Le travail de recherche effectuée par FuturMaster et son intervention donne lieu à une facturation supplémentaire, au tarif en vigueur, si l'Anomalie résulte des situations suivantes :

- Accidents, négligences, mauvaise utilisation du Matériel, mauvaise qualité ou irrégularité de l'alimentation électrique ;
- Non-respect des obligations du Client énoncées à la présente Annexe ;
- Anomalies provoquées par une intervention ou tentative d'intervention effectuée par le Client en dehors des opérations de contrôle simples prescrites par FuturMaster ;
- Anomalies provoquées par un environnement défectueux, non conforme aux fonctionnalités décrites en Annexe C du Contrat, ou différentes de l'environnement initial.

- *Exclusion du périmètre du support correctif :*

La prestation de maintenance corrective ne comprend pas :

- Les modifications et corrections touchant le Paramétrage et les Développements Spécifiques. Les modalités de maintenance de ces modifications et corrections pourront être proposées optionnellement dans le cadre du Contrat.
- Les interventions sur des logiciels du Client autres que le Progiciel et notamment son Système d'Exploitation, étant entendu que la maintenance palliative devra en tout état de cause être réalisée ;
- Plus généralement, tout incident qui ne s'avère pas relever d'une Anomalie du Progiciel ou de l'infrastructure et l'hébergement du Progiciel ;
- Toute intervention sur le Site du Client.

- *Les délais d'interventions du Support*

Le service de Support Progiciel de FuturMaster est accessible tous les jours ouvrables du Lundi au Vendredi, exception faite des jours fériés, de 9h à 18h. FuturMaster se réserve le droit de modifier ses horaires et préviendra le Client de ses nouvelles plages horaires, par tout email, aux Interlocuteurs du Client.

Dans le cadre de la prestation de support correctif sur le module de Demand Management, FuturMaster s'engage à intervenir dans les délais suivants – les heures sont exprimés en heures travaillées :

Sévérité	Délai de prise en compte	Délai de mise en œuvre d'une solution de contournement	Délai de résolution
Anomalie bloquante	8h	24 h	105 h
Anomalie Majeure	24h	48 h	210 h
Anomalie Mineure	24h	NA	NA

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

En cas de dépassement des délais susmentionnés par FuturMaster, le Client pourra lui demander de verser des pénalités de retard d'intervention (ci-après désigné : « **Pénalités de retard d'intervention** ») calculées comme suit :

P = R * J / 500

R correspondant au montant de la dernière Redevance de Service annuelle payée à FuturMaster ;

J correspondant au nombre de jours de retard ouvrés à compter de la réception de la déclaration de l'Anomalie par le Client.

Les Parties conviennent que le montant des Pénalités de retard d'intervention ne pourra être supérieur à 10% du montant annuel de loyer du Service SaaS pour la période annuelle en cours.

Obligations du Client

Le bon accomplissement des prestations de Support par FuturMaster nécessite de la part du Client l'observation des obligations suivantes :

- La connaissance de l'utilisation du Service SaaS par la pratique des stages de formation proposés au Client à l'installation du système, et sur demande du Client pour tout nouvel Utilisateur ;

- Le respect des règles d'utilisation du Service SaaS selon les documentations transmises au Client, en particulier celles relatives à la bonne fin d'exécution des programmes ;

- La coopération raisonnable du Client aux opérations de maintenance.

Le Client désignera parmi son personnel deux interlocuteurs responsables (« **Interlocuteurs du Client** ») de la relation permanente avec FuturMaster. Ces Interlocuteurs du Client seront désignés par tous moyens.

5. DESCRIPTIF DES FONCTIONNALITES PROGICIEL DU SERVICE SAAS

FuturMaster est un système d'aide à la décision pour le pilotage de la Supply Chain dans le domaine de la prévision, de la planification et de l'optimisation.

FuturMaster Prévision

Modules : Base de données, Analyzer, Prévisions Modélisation, Prévisions commerciales, Eclatement, Gestion des displays, Budget

FuturMaster Prévision offre des fonctionnalités riches de calcul de la prévision :

- Modèles de prévisions appropriés pour chaque chronologie : jour, semaine, mois ;
- Base de données multidimensionnelle ;
- Gestion de la promotion : évaluation des impacts, calcul des effets de cannibalisation, gestion des displays et des lots ;
- Simulation : objectif commercial, augmentation de tarif, référencement, gain de part de marché, effet météo ;
- Calendrier et jours fériés ;
- Gestion de cycle de vie de produit : lancement et arrêt programmé ;
- Process top-down, bottom-up, middle out ;
- Processus collaboratifs ;
- Des budgets et plans ;
- Du suivi de la qualité de prévision et des indicateurs de performance.

FuturMaster DRP

Modules : Base de données, Analyzer, DRP, DRP 2 Niveaux,
Options : Paramètres variables, Stock par DLC, Contraintes

FuturMaster DRP offre l'ensemble des fonctions pour le pilotage de la distribution :

- Calcul du plan de distribution Juste à temps ;
- Déploiement ;
- Gestion de la pénurie ;
- Il intègre de nombreuses contraintes logistiques :

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

  - Taille de lot, quantité minimum, cadence,
  - Stock de sécurité, période de couverture, stock mini, stock maxi,
- Différents modes de calcul des stocks de sécurité ;
- Gestion des stocks par DLC ;
- Paramètres variables dans le temps ;
- Calendrier des ressources ;
- Lissage des ordres.

<u>Description fonctionnelle de la fonction prévision :</u>

Base de données

Toute la puissance de FuturMaster se révèle dans la possibilité d'effectuer des prévisions à n'importe quel niveau de sa base de données (produit, famille, région, circuit de distribution), du plus détaillé au plus agrégé.

Elle permet en particulier de gérer un référentiel produit complexe et assure une vision multidimensionnelle de l'activité.

La base de données comporte trois axes hiérarchiques qui peuvent être, par exemple, un axe produit, un axe géographique et un axe client. Il est ainsi possible d'étudier dans ce cas un article donné, distribué auprès d'un canal de distribution donné dans une certaine zone géographique.

Parallèlement à la structure hiérarchique, FuturMaster autorise aussi la création de liens non hiérarchiques (relationnels) appelés "critères" qui pourront être utilisés pour chacune des trois dimensions.

Les axes d'analyse et de regroupement peuvent être soit les dimensions hiérarchiques, soit les critères soit une combinaison des deux.

Le choix d'un niveau de prévision avec FuturMaster est fondamental car il va permettre :

- D'assurer une meilleure fiabilité de prévision grâce à un traitement statistique sur un minimum de données, à un niveau de stabilité dans le temps ;

- De limiter la charge de travail de(s) utilisateur(s) en travaillant sur un nombre de références adapté.

Reporting

Le système de reporting utilise toute la puissance de la base de données et permet de sélectionner, trier, consulter, calculer, hiérarchiser, "voir" les informations de multiples façons :
- Par produits,
- Par familles,
- Par secteurs géographiques,
- Par circuits de distribution,
- Par tailles, couleurs, ...,
- Par chefs de produits, ...,
  - Ou toute combinaison de ces éléments,

  - Les tris ruptures et sous-totalisations sont automatiques.

Les données sont détaillées ou agrégées, brutes ou transformées, présentées :
- En jours, semaines, mois, bimestres, trimestres ou années,
- En volume, dans une ou plusieurs unités de mesure,
- En valeur, dans une ou plusieurs devises.

Analyzer

Grâce à ce module qui utilise la technologie de requête dynamique, il est possible d'effectuer des tris dynamiques dans la base de données multidimensionnelle. Ainsi, les analyses croisées peuvent être réalisées sur tout ou partie de la base en déplaçant des informations en ligne ou en colonne par la technique du "glisser-déplacer" ("drag and drop").

Prévisions, Modélisation

Il permet un calcul automatique des prévisions par :

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

- Une analyse dynamique des séries chronologiques suivant un schéma de décomposition multiplicatif en tendance (niveau et pente) et saisonnalité
- Une optimisation des paramètres avec un modèle auto-adaptatif qui calcule pour chaque période les valeurs optimales des paramètres en mesurant les écarts prévisionnels.
- La prise en compte des événements exceptionnels avec le calcul automatique des impacts (cette quantification est essentielle pour évaluer correctement les modifications de la moyenne ou de la saisonnalité et isoler les écarts aléatoires).
- La prise en compte de calendriers ou séries externes (jours ouvrables, fêtes mobiles, périmètre de vente, ...).

Il possède des clignotants ou paramètres, qui permettent de :
- Détecter les renversements de tendance,
- De mesurer la stabilité de la saisonnalité,
- Indiquer la présence d'un événement exceptionnel.

Il est adapté à l'activité ou au calendrier des entreprises :
- Année civile ou exercice fiscal
- Il correspond parfaitement aux besoins des personnes chargées d'établir les prévisions :
- Prévisions calculées sur des historiques en, volume ou en valeur,
- Horizon de prévision variable,
- Modélisation appliquée sur des séries élémentaires ou sur des regroupements de séries.

Dans ce module, l'utilisateur va définir les paramètres de modélisation des séries au niveau de détail souhaité.

La modélisation mensuelle utilise une approche endogène fondée sur le double lissage exponentiel auto-adapté.

A partir d'un historique de 5 ans en mois, on va rechercher la saisonnalité mensuelle (le poids de chaque mois dans l'année). Puis ayant gommé l'influence de la saisonnalité mensuelle on applique un double lissage exponentiel avec une possibilité d'auto-adaptation. Aux avantages bien connus des lissages exponentiels, l'auto-adaptation ajoute un réglage automatique de la sensibilité des opérateurs de lissage. Cette technique procède au réglage continu des paramètres de lissage en fonction des écarts observés.

De nombreux autres modèles sont disponibles : Winters, Régression linéaire, Régression polynomiale, Moyenne, Modèles exogènes,

Ensuite, l'utilisateur va intégrer son "intelligence du marché" en prenant en considération les événements de type exceptionnel (changement de tarif, prime, promotion, action spéciale…).

Cette intégration se fait en deux étapes :

- Dans le passé : détection et correction des événements de manière forcée (commande exceptionnelle par exemple) ou automatique (lorsqu'on ne connaît pas le montant exact de l'impact de l'événement).

- Dans le futur : intégration d'un événement exceptionnel clairement identifié ou simulation d'impact par FuturMaster à partir d'une bibliothèque d'événements exceptionnels passés.

Prévisions commerciales

Le plan d'action défini pour chaque acteur, les estimations de marché, les estimations globales du volume des ventes pourront être conservées dans la base de données "prévisions commerciales".

L'utilisateur pourra alors conduire son analyse à partir de ce module et travailler sur différents historiques correspondant à différentes étapes dans l'élaboration de sa prévision (prévision en préparation, prévision validée, prévision révisée…).

Les fonctionnalités de ce module sont :
- Initialisation des prévisions commerciales à partir de données ou des prévisions ou des objectifs ou des simulations calculées par FuturMaster.
- Le suivi et la révision des prévisions commerciales permettent de comparer les réalisations par rapport aux prévisions.
- La validation des prévisions commerciales permet de sauvegarder les prévisions commerciales.

Ce module permet aussi d'ajuster la prévision calculée par FuturMaster avec des fonctionnalités comparables à celles d'un tableur.

Valorisation

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

FuturMaster gère l'ensemble du processus de valorisation des prévisions (CA & Marge).

L'organisation hiérarchique des budgets de l'entreprise est reproduite dans FuturMaster qui consolide automatiquement les données ou assure la répartition d'une ligne de budget sur tous les niveaux inférieurs.

Eclatement

L'existence d'une structure de données multidimensionnelle permet de faire une prévision au niveau désiré. Le module éclatement va permettre de traduire une prévision calculée à un niveau agrégée en une prévision éclatée à un niveau inférieur utile à la production, aux achats….

L'éclatement des séries se fait de façon dynamique ou par batch en tenant compte de différentes règles d'éclatement paramétrables. Il offre la possibilité de forcer une valeur pour le ratio d'éclatement.

Gestion des kits avec éclatement

Cette option associée aux fonctionnalités du module éclatement est indispensable pour traduire une prévision de kit, présentoir, box, display ou lot hétérogène… en prévision de composants.

Elle permet de gérer des kits multi-variétés, multi-familles, multi-segments, multimarques.

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Annexe C : Modalités de Mise en Place du Service

La présente Annexe a pour objectif de décrire les modalités financières de mise en place du Service SaaS.

Ces modalités se composent des éléments suivants :

MISE EN PLACE DE L'INFRASTRUCTURE ET DE L'HEBERGEMENT

Les coûts de mise en place de l'infrastructure du Service SaaS sont les suivants :

3 000 € HT

CONFIGURATION DU PROGICIEL

La configuration Progiciel est composée des différentes Prestations fournies dans le cadre des Statement of Work qui seront fournis à l'issu de la phase de cadrage de chaque projet et qui seront annexés au Contrat cadre de fourniture des services professionnels (contrat MSA).

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Annexe D : Prérequis Client

Les Prérequis Clients sont les éléments indispensables au bon fonctionnement du Service SaaS qui relèvent de la responsabilité du Client. Ils sont constitués de manière non exhaustive de :

Prérequis Techniques :

Pour accéder au Service SaaS, le Client reconnaît être équipé en postes de travail avec pour configuration minimum à la date de mise en place du Service SaaS :

- PC Dual Core (1.7 GHz minimum)
- 4 G de RAM minimum pour le système d'exploitation
- Windows 32 bits ou 64 bits (Windows 7, 8.1, 10, et 11)
- Affichage et résolution minimum : 1024x768, 65000 couleurs (16 bits)
  1920x1080 est recommandé.

Le poste de travail devra également être équipé d'une connexion internet avec une bande passante minimum de 100 kilo-octets par seconde par poste de travail. Un navigateur internet devra être utilisé. Les navigateurs supportés sont :

- Mozilla Firefox
- Chrome
- Edge.